Агентский договор

по оказанию платежных услуг № 265-2026/А

г. Бишкек 06 июля 2026 года

ОсОО «BM Technologies» (Би Эм Текнолоджис), являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в лице Генерального директора Сатыбековой Ж.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Платежная организация», с одной стороны, и

ОсОО (Финтопио Виртуальные Активы), являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в лице генерального директора Алымбекова Д.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, в дальнейшем именуемые совместно как «Стороны», а по отдельности как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях правильного понимания Сторонами наименования действий, осуществляемых Сторонами, Стороны договорились об использовании в Договоре нижеследующих терминов и определений:

1.1.1. **Абонент (Клиент)** – физическое лицо, заключившее с Провайдером Абонентский (или любой иной) договор.

1.1.2. **Абонентский (или любой иной) договор** – договор на предоставление услуг и (или) товаров, заключенный между Провайдером и Абонентом.

1.1.3. **Услуги** – платные услуги и (или) товары Провайдеров, оказываемые/предоставляемые Абоненту на основании Абонентского (или любого иного) договора (соглашения) и т.д.

1.1.4. **Платеж** – исполнение денежного обязательства от имени Абонента с использованием платежных инструментов Платежной организации в пользу Провайдера за Услуги.

1.1.5. **Плательщик** – лицо, совершающее Платеж от имени и на счет Абонента;

1.1.6. **Транзакции** – финансовые операции или операции с использованием электронных денег между Плательщиком и Поставщиками услуг, посредством сети Агента и Платёжной организации по продаже/ купле/ оплате/ выкупу потребляемых товаров и услуг;

1.1.7. **Провайдер (Поставщик услуг)** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому принадлежит право принятия Платежа в свое распоряжение от Плательщиков и предоставляющий Услуги непосредственно Абонентам по заключенному Абонентскому (или любому иному) договору.

1.1.8. **Платежная организация – ОсОО «BM Technologies»**, являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О платежах и платежных системах» и на основании Лицензии НБКР № 3004290515 от 2 июня 2015 года на оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги; Лицензии НБКР № 2005290515 от 2 июня 2015 года оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации, правомочно осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг.

1.1.9. **Лицевой счет либо аккаунт** – аналитический счет в системе учета Провайдера, на котором учитываются операции, связанные с оказанием услуг Абоненту.

1.1.10. **Логин** – уникальное имя (идентификатор) Абонента, используемое для коммутируемого доступа к Услуге.

1.1.11. **Электронный шлюз Платежной организации** – созданный специальный электронный канал для технического взаимодействия, реализации биллингового обслуживания и принятия, а также проведения платежей между Платежной организацией и Агентом.

1.1.12. **Агент** – юридическое лицо, заключившее с Платежной организацией агентский договор по оказанию платежных услуг.

1.1.13. **Точка приема платежей/ Мобильное приложение** – это инструмент (программное обеспечение), посредством которого Платежная организация самостоятельно или через Агента предоставляет услуги с использованием денежных средств, возвращаемых клиенту в счет ранее внесенных на его лицевой счет, открытый у поставщика товаров/услуг, являющимся одновременно агентом платежной организации, авансовых денежных средств/средств предоплаты или их частей.

1.1.14. **Период приема Платежа** – период времени от момента поступления от Плательщика поручения осуществить Платеж до момента получения Плательщиком подтверждения Платежа.
1.1.15. **Операционный день** – период времени, в который осуществляется прием Платежей, начало операционного дня в 00 часов 00 минут 00 секунд, окончание в 23 часа 59 минут 59 секунд одних календарных суток времени г. Бишкек.
1.1.16. **Отчетный месяц** – период с первого по последний день месяца, за который составляется отчет по успешно принятым платежам.
1.1.17. **Отчетный период** – календарный месяц; если Агент начал прием платежей не с первого числа месяца, то первый отчетный период будет исчисляться с момента начала работы по последний день включительно календарного месяца, в котором он начал принимать платежи.
1.1.18. **Ежедневный реестр Агента** – файл, содержащий полный список принятых Агентом Платежей за отчетный Операционный День.
1.1.19. **Отчет Агента** – документ на бумажном носителе, содержащий информацию о количестве принятых платежей, сумме денег, подлежащих перечислению Платежной организации от Агента, и вознаграждения Агента за отчетный месяц.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Агент по поручению Платежной организации осуществляет прием платежей от Плательщиков в пользу Провайдеров от имени Платежной организации и перечисляет платежи Платежной организации на условиях настоящего Договора. Платежная организация, в свою очередь, предоставляет Агенту возможность проведения платежей за услуги Провайдеров посредством своего электронного шлюза, учитывает принятые Агентом платежи и перечисляет платежи Провайдерам в соответствии с договорными условиями. Право на прием платежей от имени Платежной организации в пользу Провайдера возникает у Агента с момента подписания настоящего Договора и Акта технической готовности.
2.2 Платежная организация предоставляет Агенту возможность использования Программного обеспечения (ПО) и доступа к информационным и техническим ресурсам системы приема и обработки платежей Платежной организации.
2.3. Передача информации о принятых Платежах производится в электронной форме, онлайн-режиме в согласованных Сторонами форматах и с использованием Системы Платежной организации.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В целях осуществления приема Платежей Агент по настоящему Договору обязуется исполнять следующие действия:

3.1.1. Агент в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора обязуется реализовать Интерфейс подключения (API) для Агента и по готовности подписать Акт технической готовности (Приложение №5) и направить для подписания Платежной организации

3.1.2. принимает только те Платежи, которые соответствуют следующим условиям:

- при внесении Платежа указывается информация, позволяющая однозначно идентифицировать Абонента, т.е. реквизиты Платежа, например: логин, никнейм, и (или) номер Лицевого счета, и (или) номер Абонентского договора, и (или) Виртуальный номер.
- Платеж совершается в валюте страны принятия платежа и сопровождается направлением Плательщику электронного подтверждения принятого Платежа, если Плательщик воспользовался удаленным программным интерфейсом каналов обслуживания Агента, подтверждающего проведение Платежа и имеющего уникальный номер Платежа, по которому можно четко идентифицировать детали Платежа в базе данных Агента и Платежной организации.

3.1.3. доводит указанные в п. 3.1.2. условия до сведения каждого Плательщика до окончания Периода приема Платежа.

3.1.4. до оказания платежной услуги Агент обеспечивает предоставление Плательщику информации об общем размере взимаемой с Плательщика комиссии, в денежном выражении по оказываемой платежной услуге.

3.1.5. передает Платежной организации данные о каждом принятом Платеже с использованием технических средств, обеспечивающих внесение соответствующих изменений в реквизитах Абонента без ошибок и искажений. Процедура организации приема, возврата Платежей

регламентируется Приложением №1 к настоящему Договору. Порядок использования технических средств регламентируется Техническим протоколом взаимодействия Платежной организации.

3.1.6. осуществляет прием Платежей Плательщиков в пользу Провайдеров на условиях настоящего Договора, а также обязуется следовать требованиям законодательства Кыргызской Республики в области противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

3.1.7. в случае принятия платежей в иностранной валюте обязуется обеспечить зачисление Платежей Плательщиков в пользу Провайдеров с курсовой разницей между суммой принятой и суммой, зачисленной не более 5 (пяти) процентов, по письменному согласованию с Платежной организацией.

3.1.8. разрабатывает мероприятия и принимает меры по обеспечению информационной безопасности всех субъектов, вовлеченных в процесс по получению, обработке, сохранению и предоставлению информации, включая мероприятия по обеспечению кибербезопасности;

3.1.9. разрабатывает программный комплекс мероприятий по управлению уязвимостями и защищает все системы от вредоносного программного обеспечения, регулярно обновляет антивирусное программное обеспечение;

3.1.10. обеспечивает защиту и конфиденциальность персональных данных, финансовой информации по платежам и иной информации, имеющейся в распоряжении Агента, подлежащей обязательной защите, и предоставлять ее третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

3.1.11. по согласованию с Платежной организации привлекает субагентов к приему платежей в пользу Поставщиков услуг, оставаясь при этом полностью ответственным перед Платежной организацией за действия таких субагентов, обеспечив при этом заключение с субагентами договоров на условиях, аналогичных тем, что предусматриваются настоящим Договором.

3.1.12. ознакомить Плательщика/ Отправителя платежа с взымаемой комиссией (при наличии) до отправки/ подтверждения Платежа, в том числе ознакомить с применяемым курсом обмена при бивалютном платеже;

3.1.13. собирать и передавать Платежной организации идентификационные данные отправителя и получателя (ФИО) в целях проверки по спискам в соответствии с требованиями законодательства ПФПД/ЛПД;

3.1.14. установить лимит по сумме на один Платеж в размере 100 000 (сто тысяч) кыргызских сом, а также не принимать платежи свыше установленного лимита.

3.2. Платежная организация по настоящему Договору выполняет следующие действия:

3.2.1. учитывает принятые Агентом Платежи за Услуги, а также самостоятельно осуществляет контроль за полнотой и своевременностью зачисления Платежей путем проверки расчетов и сумм, зачисленных Агентом на счет Платежной организации.

3.2.2. письменно или путем направления электронного сообщения уведомляет о выявленных в ходе сверки несоответствиях не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия.

3.2.3. производит отмену Платежа в случае, если это технически возможно. Порядок действий Платежной организации, совершаемых для отмены Платежа, определен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2.4. уведомляет Агента по электронной почте о новых Поставщиках услуг или об изменении действующих коммерческих условий по Поставщикам услуг с указанием размера платы Агента Платежной организации за использование ресурсов системы [с учетом НДС и Налога с продаж] в сомах за каждый платеж [транзакцию] с отдельными исключениями, размера комиссии, взимаемой Агентом в свою пользу с плательщиков [с учетом НДС и налога с продаж] в сомах за каждый платеж [транзакцию], а также размер вознаграждения Агента. Направленное уведомление является неотъемлемой частью настоящего Договора. Если от Агента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отправки уведомления не получено каких-либо возражений, Агент принимает на себя обязательство по приему платежей в пользу таких новых поставщиков услуг на условиях, установленных в соответствующем уведомлении.

3.2.5. устанавливает и периодически пересматривает лимиты суммы платежей, принимаемых Агентом в рамках настоящего Договора, в зависимости от требований, закрепленных во внутренних положениях Платежной организации.

3.2.6. приостанавливает работу Системы приема платежей в целях проведения профилактических работ с обязательным уведомлением Агента не менее чем за 1 (один) календарный день до начала профилактических работ через согласованные между Сторонами каналы связи.

3.2.7. в случае возникновения нештатных ситуаций, затрагивающих работоспособность Платежной системы Платежной организации, незамедлительно уведомляет Агента с использованием доступных способов коммуникации, а в случае не устранения возникших проблем в течение 10 (десяти) рабочих дней, по требованию Агента произвести в течение 5 (пяти) банковских дней в полном объеме взаиморасчеты с Агентом, в том числе, по возврату остатка Предоплаты, на указанные Агентом банковские реквизиты.

3.3. Платежная организация временно приостанавливает исполнение Договора в случае возникновения обстоятельств, препятствующих использованию любых аппаратно-программных средств, подключенных к технической инфраструктуре Агента, или специализированного программного обеспечения, в том числе в случае грубого нарушения Агентом правил приема Платежей от Плательщиков в пользу Провайдера.

3.4. Ежедневно, не позднее 12 (десяти) часов г. Бишкек, рабочего дня, следующего за отчетным Платежная организация высылает Агенту Ежедневный Реестр платежей Агента за предыдущий Операционный День (Приложение №2) по электронной почте на адрес Агента: hello@orbls.xyz

3.5. В случае получения запроса на предоставление информации по операции или Плательщику со стороны органа финансовой разведки Кыргызской Республики, Национального Банка КР, иных государственных органов или в рамках проведения анализа операций Плательщиков со стороны Платежной организации, Агент обязуется предоставлять имеющуюся информацию, сведения и документы об операциях, не требующие дополнительного времени на сбор информации не позднее рабочего дня со дня получения запроса от Платежной организации. В случае, если предоставление ответа на запрос требует дополнительного времени, то информация предоставляется в дополнительно согласованный Сторонами срок.

3.6. Агент обязан своевременно и в полном объеме исполнять требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмываю) преступных доходов, в том числе меры по проведению надлежащей проверки Плательщиков (проводить идентификацию плательщика), проверку по санкционным спискам, исключить вероятность использования платежей, как инструмента легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

3.7. Агент подтверждает свое согласие на беспрепятственное проведение в любое время Национальным банком проверки на соответствие требованиям нормативных актов НБКР и предоставление необходимых документов, связанных с проверкой деятельности, осуществляемой в качестве агента.

3.8. Агент обязуется указывать при заполнении Приложения №7 достоверную и актуальную информацию, а также предоставить указанные в Приложении №7 документы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

3.9. Агент обязуется по запросу Платежной организации предоставить обновленную Анкету, а также обновленные документы, указанные в Приложении №7, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса или изменения/дополнения документов Агента.

3.10. Платежная организация вправе в одностороннем порядке, без предварительного уведомления, приостановить прием платежей от Агента, с последующем уведомлением по электронным каналам связи, на срок до 30 (тридцати) календарных дней, при обнаружении нарушений настоящего Договора и/ или возникновении любых внешних негативных факторов, с последующим расторжением договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением 30 (тридцати) календарных дней.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Агент предварительно перечисляет Платежной организации на расчетный счет, указанный в п.10 Договора, денежные средства **в национальной валюте Кыргызской Республики (кыргызский сом)**, обеспечивающие предварительное возмещение обязательств Агента по Платежам, в размере, определяемом (рассчитываемом) Агентом (далее – «Предварительное возмещение») с указанием в платежном поручении в поле «Назначение платежа»: «Перечисление Предварительного возмещения согл. Договору на прием платежей №_____ дата_____».

4.2. По мере передачи Платежной организации информации о принятых Платежах, сумма таких Платежей автоматически уменьшает сумму остатка Предварительного возмещения, которое засчитывается в счет исполнения обязательств Агента по перечислению Платежной организации суммы принятых Платежей.

4.3. Размер остатка Предварительного возмещения определяет предельную сумму денежных средств, принимаемых Агентом от Плательщиков в соответствии с Договором, и ограничивает полномочия Агента по Договору. При исчерпании остатка Предварительного возмещения Платежная организация вправе приостановить действие Договора. Все претензии Плательщиков, связанные с фактом принятия Агентом таких денежных средств, разрешаются Агентом самостоятельно и за свой счет.

4.4. Обязательство Агента по перечислению денежных средств считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счёт Платежной организации. Расходы, связанные с перечислением Платежной организации денежных средств, несет Агент.

4.5. Проценты на сумму Предварительного возмещения Платежной организацией не уплачиваются. Неиспользованный остаток Предварительного возмещения подлежит возврату Агенту в течение шести рабочих дней со дня прекращения действия Договора при отсутствии задолженности Агента перед Платежной организацией, либо по письменному требованию Агента.

4.6. Обязательства по уплате комиссий, взимаемые банковскими организациями, за перечисление денежных средств, каждая из Сторон несет самостоятельно.

4.7. Агент оплачивает Платежной организации вознаграждение за пользование сервисами, указанными в Приложении №4. Размер вознаграждения в денежном выражении (в процентном соотношении) определяется в Приложении №4.

4.8. Причитающееся по договору вознаграждение Платежной организации удерживается им из любых сумм Предварительного возмещения, оплаченных Агентом в месяце, следующем за расчетным, после подписания Агентом Акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае если Агент по любым причинам не перечисляет Платежной организации Предварительное возмещение в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг), то в этот же срок Агент обязуется оплатить вознаграждение Платежной организации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Платежной организации. При этом в стоимость вознаграждения входят все налоговые сборы в том числе НДС.

4.9. Ответственный сотрудник Агента производит сверку сумм, указанных в Ежедневном реестре Платежной организации и в течение операционного дня, следующего за отчетным в случае несогласия с данными, предоставляет Платежной организации свои мотивированные возражения в письменном (документарном) виде либо на электронную почту Платежной организации.

4.10. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Агент предоставляет Платежной организации Отчет Агента в соответствии с Приложением № 3, содержащий данные по Платежам за весь отчетный месяц с электронного адреса hello@orlbs.xyz на электронный адрес support@umai.kg. Ответственный сотрудник Платежной организации проверяет Отчет Агента в электронном виде и, в случае несогласия с данными, указанными в Отчете Агента, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Отчета Агента в электронном виде, предоставляет свои мотивированные возражения в письменном (документарном) виде либо на электронную почту Агента. При этом сверка по платежам происходит на основании данных Платежной организации и на основании данных, указанных в принятых Ежедневных реестрах.

В случае отсутствия замечаний Агент оповещает по электронной почте Платежную организацию, ответственный сотрудник Агента высылает в двух экземплярах подписанный со своей стороны Отчет Агента и счет-фактуру на сумму вознаграждения Агента за отчетный месяц на бумажном носителе на указанный юридический адрес Платежной организации. Оплата вознаграждения осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Платежной организацией отчета Агента за отчетный период и счета-фактуры путем перечисления на расчетный счет Агента, либо путем взаимозачета встречных требований по внесению предварительного возмещения, которое уменьшается на сумму вознаграждения.

4.11. Агент уведомляет Платежную организацию о приеме Платежа, содержащего ошибочно указанные Плательщиком либо Представителем Агента сведения (например: о номере Лицевого счета, Логине, Виртуальном номере, Номере договора и/или сумме Платежа). Запрос на отмену платежа будет рассматриваться Платежной организацией при условии, что Агент направит официальное письмо с указанием идентификационных данных платежа (дата/время, логин, название провайдера, сумма платежа, идентификационный номер), а также с указанием причины отмены, либо сканированного копии письма (в электронном виде) с электронных адресов Агента: hello@orlbs.xyz, dias@orlbs.xyz, электронный адрес Платежной организации: _____, при этом Стороны признают и согласны, что обращение, либо ответ на обращение с указанных электронных адресов будет считаться официальной перепиской Сторон. Порядок действий Агента, совершаемых для отмены Платежа, определен в Приложении №1 к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом своих обязательств по настоящему Договору (в том числе в случаях нарушения порядка и (или) сроков расчетов, нарушения Протокола взаимодействия, взимания с Плательщика плат, комиссий или иного вознаграждения, не предусмотренного в данном Договоре и его приложениях), Платежная организация вправе приостановить деятельность Агента по настоящему Договору.

5.2. В случае нарушения порядка и (или) сроков расчетов Платежная организация вправе взыскать с Агента штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) за каждый день просрочки от суммы задолженности.

5.3. В случае полного исчерпания суммы Предоплаты, а также не своевременного пополнения суммы Предоплаты и приостановления приема платежей, Агент производит оплату Платежной организации неустойки в размере 1 000 (одна тысяча) сом за каждый день просрочки, исчисляемой до полного и надлежащего исполнения обязательств.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств в части взимания Агентом с Плательщика дополнительной комиссии, не установленной настоящим Договором за услугу пополнения баланса или иную услугу в пользу Поставщика услуг, Агент производит оплату Платежной организации неустойки в виде штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) сом сом за каждое нарушение, в каждом конкретном случае.

5.5. Стороны обязуются по мере возможности оградить друг друга от предъявления претензий от третьих лиц, от любой ответственности, убытков, могущих возникнуть при исполнении настоящего Договора.

5.6. Стороны несут ответственность перед Абонентами и Плательщиками только в части собственных обязательств в соответствии с Договором.

5.7. Стороны несут ответственность за содержание информации, предоставленной для размещения на информационных материалах другой Стороны, в том числе и для размещения на интернет-сайтах Сторон.

5.8. Агент обязуется соблюдать требования и(или) ограничения провайдеров к размерам комиссий, взимаемых с плательщиков, а также обязуется в безусловном порядке оплатить штрафные санкции провайдера в случае нарушения таких требований и(или) ограничений. Установленные требования и(или) ограничения, штрафные санкции провайдеров указываются по требованию Платежной организации в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Агент самостоятельно несет ответственность в случае нарушения им требований и(или) ограничений провайдера, определенных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

5.9. В случае нарушения Агентом требований законодательства Кыргызской Республики в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Агент обязуется возместить в течении 10 (десяти) рабочих дней все расходы Платежной организации, связанные с наложенными уполномоченными органами штрафами, а также любые иные расходы, понесенные Платежной организацией в связи с этим, в том числе в случае наложения штрафов и иных взысканий в связи с неисполнением Агентом положений настоящего Договора.

5.10. Агент несет ответственность за убытки, причиненные им Плательщикам (третьим лицам) действием и/или бездействием, равно как и деятельностью своих сотрудников/уполномоченных лиц/Субагентов, осуществляемой в рамках настоящего Договора. В том случае, если данные убытки будут взысканы по решению суда с Платежной организации, то Агент в случае доказанной вины последнего обязуется возместить взысканную сумму Платежной организации, в течение 7 (семи) банковских дней после получения уведомления Платежной организации.

5.11. Стороны не несут ответственности:

- по спорам и разногласиям, возникшим между Агентом и Плательщиками во всех случаях, когда подобные споры и разногласия не относятся к предмету настоящего Договора;
- за неправильно проведенный по вине Плательщика платеж;
- за разрешение споров между Плательщиком и Поставщиком услуг;
- за сбои связи, возникающие по причине Интернет-сервис провайдеров, в связи с проводимыми техническими, профилактическими и иными работами, а также перебоев с электропитанием, в результате которых возможно возникновение проблем в передаче данных.

5.12. При заключении Агентом субагентского договора о приеме платежей с Субагентами, Агент несет ответственность за действия Субагентов перед Платежной организацией как за свои собственные.

5.13. Неустойка оплачивается, а возмещение ущерба осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления потерпевшей Стороной соответствующего требования в письменной форме через почту либо сканированного варианта по электронной почте.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, включая возмещение ущерба, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными способами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события или обстоятельства, перечисленные ниже, включая, но не ограничиваясь: войны, военные действия, вторжение, восстание, терроризм, революция, мятеж, военное или чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, эпидемии, пандемии, санкции; бунт, гражданские волнения, беспорядки, забастовка или локаут, осуществляемые лицами, отличными от работников Сторон (их аффилированных лиц); природные катаклизмы, такие как землетрясения, ураганы, наводнения; действия (бездействия) правительственных органов или учреждений, административные или коммерческие ограничения, принятые компетентными органами государственной власти и управления, издание законодательных или иных нормативных актов (публичных актов), делающих невозможным для Сторон (Стороны) исполнение договорных обязательств.

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась или угрожает создаться невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда соответствующая Сторона узнала или должна была узнать о таком событии или обстоятельстве, уведомить об этом другую Сторону через согласованный канал связи. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права ссылаться на них как на основание для освобождения от ответственности.

6.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами Торгово-Промышленной Палаты Кыргызской Республики или другим компетентным органом, или организацией в КР.

6.5. При наступлении таких обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого эти обстоятельства и/или их последствия будут объективно действовать.

6.6. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны обязуются провести переговоры с целью выработки взаимоприемлемого решения. Однако, если в течение последующего 1 (одного) календарного месяца Стороны не смогут прийти к конкретному взаимному решению, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем уведомления не менее чем за 5 (пять) календарных дней без уплаты штрафов и/или неустоек, при условии проведения полных взаимных расчетов между Сторонами. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

7.1. В случае установления нецелесообразности исполнения Договора Договор может быть прекращен досрочно одной из Сторон путем уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора. При этом Стороны должны провести взаиморасчеты по невыполненным обязательствам на дату прекращения Договора. При этом договор теряет свою юридическую силу с даты, указанной в уведомлении, а в части финансовых обязательств – после полного взаиморасчёта Сторон. Соглашение о расторжении Сторонами не подписывается.

7.2. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента подписания. В случае если ни одна из Сторон в срок за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания действия настоящего Договора не заявит о его прекращении, то Договор будет считаться пролонгированным на аналогичный срок на тех же условиях. Количество автопролонгаций не ограничено.

7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Агентом какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим договором, Платежная организация вправе в одностороннем порядке приостановить или отменить полномочия Агента, предоставленные в целях исполнения поручения по настоящему Договору, незамедлительно отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его в одностороннем порядке.

7.4. Уведомление о приостановлении или отмене полномочий, а также об отказе от исполнения Договора, направляется Платежной организацией Агенту любым доступным способом, обеспечивающем доказательство факта вручения Уведомления. Договор считается расторгнутым или приостановленным с момента вручения Агенту такого уведомления.
7.5. Полномочия Агента по приему Платежей в пользу Платежной организации прекращаются по факту расторжения либо приостановления действия данного Договора.
7.6. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное его нарушение одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных расторжением.
7.7. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение Договора, сохраняются до момента их полного исполнения и/или удовлетворения.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обмениваются информацией, обоснованно необходимой каждой из Сторон для выполнения своих обязательств по Договору. Вся письменная или устная информация, относящаяся к выполнению обязательств по Договору, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, в отношении которой законами предусмотрен режим ограниченного доступа, либо информация, о которой Сторона, передающая информацию, уведомила другую Сторону явным образом, что такая информация является конфиденциальной, будет считаться и настоящим определяться как конфиденциальная информация («Конфиденциальная информация»). К Конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные данные и сведения, составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, а также иные виды тайн, определенные законодательством Кыргызской Республики, бухгалтерские и финансовые данные, информация о проведении платежных операций, управляющая информация для настройки информационных, телекоммуникационных и платежных систем. Конфиденциальная информация подлежит защите от несанкционированного доступа к ней, обеспечению её целостности, сохранности и своевременного предоставления.
8.2. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию в соответствии с Договором («Получающая сторона») без предварительного получения письменного согласия Стороны, предоставляющей такую информацию («Передающая сторона»), не будет (i) использовать какую-либо часть Конфиденциальной информации для целей, не предусмотренных настоящим Договором, (ii) предоставлять Конфиденциальную информацию или ее часть каким-либо лицам или организациям, не относящимся к работникам и консультантам Стороны, получающей информацию (а также к субподрядчикам), которым обоснованно необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации в целях, предусмотренных Договором, и которые соглашаются обеспечивать сохранность Конфиденциальной информации как в том случае, если бы они были Стороной по Договору, (iii) не допускать неправомерного использования Конфиденциальной информации, включая, но, не ограничиваясь инсайдерской информацией, под которой в Договоре понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну).
8.3. Стороны договорились, что не будет являться раскрытием Конфиденциальной информации в случае ее передачи Платежной организацией (i) своим полностью контролируемым дочерним компаниям, зависимым и аффилированным компаниям, и (ii) третьим лицам, которым Конфиденциальная информация может передаваться, при условии надлежащего сохранения ее конфиденциальности, на условиях аналогичных тем, которые предусмотрены в настоящем Договоре. Аффилированная компания означает другое юридическое лицо, которое контролируется Платежной организацией или которое входит в ту же группу компаний, что и Платежная организация.
8.4. Получающая сторона не будет нести ответственность за разглашение Конфиденциальной информации или ее части, если она сможет доказать, что такая Конфиденциальная информация (i) являлась всеобщим достоянием во время ее получения или стала таковой впоследствии не по вине Получающей стороны; (ii) была известна Получающей стороне или находилась в ее распоряжении до ее получения; (iii) стала известна Получающей стороне из источника, не являющегося Передающей стороной при отсутствии нарушения обязательств по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации.
8.5. Если Получающая сторона будет обязана по закону раскрыть какую-либо Конфиденциальную Информацию органам государственной власти Кыргызской Республики либо органам государственной власти иностранных государств, а также иным органам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной информации, такая Сторона обязана

немедленно письменно уведомить об этом факте Передающую сторону. При этом, в случае надлежащего уведомления Передающей стороны, Сторона, раскрывающая Конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим пунктом, не считается нарушившей своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации. В случае такого раскрытия, Получающая сторона обязуется сделать все от нее зависящее для того, чтобы обеспечить защиту Конфиденциальной информации.

8.6. Конфиденциальная информация остается собственностью Передающей стороны и по требованию последней после того, как она становится не нужна для целей, предусмотренных настоящим Договором, подлежит немедленному возвращению такой Стороне или уничтожается вместе со всеми копиями, сделанными Получающей стороной или какой-либо другой Стороной, которой такая Конфиденциальная информация была предоставлена Получающей стороной в соответствии с положениями настоящего раздела.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судах Кыргызской Республики в установленном законодательством порядке, по месту нахождения Платежной организации.

9.4. Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, на русском языке, которым стороны свободно владеют и понимают суть изложенного, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.5. Адреса и реквизиты, указанные в Договоре, могут меняться. В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней сторонами должны быть сделаны соответствующие письменные извещения.

9.6. Стороны признают и согласны, что до момента получения оригиналов документов на бумажном носителе полученные электронные документы юридически эквивалентны соответствующим документам на бумажных носителях, в случае если не оговорено иначе.

9.7. В случае изменения реквизитов или анкетных данных указанных в Приложении 7 к настоящему договору, Агент обязуется предоставить обновленные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.

9.8. К Договору прилагаются следующие Приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

1) Приложение №1: Ежедневный реестр принятых платежей;
2) Приложение №2: Отчет Агента;
3) Приложение №3: Ставки вознаграждения Агента/ Платежной организации и условия (способы) приема Платежа;
4) Приложение №4: Акт технической готовности;
5) Приложение №5: Контактные данные;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Платежная организация:
ОсОО «ВМ Technologies» (Би Эм Текнолоджис)
Адрес:, г. Бишкек, ул. Раззакова 55
Регистрационный номер: № 124397-3301-
ОКПО 27929273
Банк: ОАО Мбанк
БИК: 103001
р/с: 1030120000630835
e-mail: support@umai.kg

Генеральный директор

Сатыбекова Ж.С. _____
м.п.

ОсОО «Финтопио Виртуальные Активы»
Юридический адрес: Кыргызская Республика,г.Бишкек, Октябрьский район, 12 мкр, дом 59 31
ИНН: 00612202310419
ОКПО: 32423162
Банк: ОАО «Дос-Кредобанк»
Р/счет: № 1212000200483361
БИК: 121015
УГНС Свердловский

Генеральный директор

Алымбеков Д. А. _____
м.п.

Приложение № 1
к Агентскому договору № _____
от _____2026 года

Ежедневный Реестр Агента принятых платежей

Агент ежесуточно, до 00 часов 00 минут 00 секунд времени г. Бишкек, дня, следующего за отчетным, независимо от количества принятых Платежей, формирует и направляет Платежной организации Ежедневный Реестр принятых платежей за отчетный операционный день в формате .excel по электронной почте на адрес: reestr@umai.kg.

1. Ежедневный Реестр Агента включает только успешно проведенные Платежи.

Услуга	Реквизит	Дата и время платежа	Номер чека	Сумма	Комиссия
		дд.мм.гггг чч:мм:сс			

Пример:

1123456789;02.08.2016 13:07:56;KTU89DOKA@MAIL.RU;60;World of Tanks
1123456788;02.08.2016 16:38:30;yvr6262@mail.ru;140;Warface

В качестве идентификатора Платежа выступают:

1. Услуга
2. Реквизит
3. Дата и время платежа
4. Номер чека
5. Сумма
6. Комиссия

Платежная организация:	**Агент:**
ОсОО «BM Technologies» (Би Эм Текнолоджис)	**ОсОО «Fintopio Virtual Assets (Финтопио Виртуальные Активы)»**
Генеральный директор	**Генеральный директор**
Сатыбекова Ж.С._____ м.п.	**Алымбеков Д.А.**_____ **м.п.**

Приложение № 2
к Агентскому договору № _____
от _____ 2026 года

ОТЧЕТ Агента №_____
по оказанию платежных услуг
договор: №_____ от ____ _____ _____ г.
с актом сверки за: _____ 202___ г.

г. Бишкек Дата: _____2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «BM Technologies», являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в лице Генерального Директора Сатыбековой Ж.С., действующего на основании Устава с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Fintopio Virtual Assets»**, являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в лице Генерального Директора Алымбеков Д.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, утвердили настоящий Отчет о нижеследующем:

1. За период с _____ по _____ Агент принял платежей на общую сумму _____ (прописью).
Вознаграждение по приему платежей за ____ 2021 г. составило:

Наименование услуги	**Сумма принятых платежей**	**Количество принятых платежей (шт)**	**Сумма вознаграждения Агента**	**Ставка вознаграждения Агента (%)**	**Сумма Вознаграждения платежной организации (%)**	**Ставка вознаграждения платежной организации (%)**
ИТОГ:						

2. На расчетный счет платежной организации поступила сумма авансовых платежей в размере _____ _____.

Состояние взаимных расчетов:

Сальдо на начало месяца	
Сумма принятых платежей Агентом	
Перечислено авансовых платежей	
Вознаграждение Агента	
Вознаграждение платежной организации	
Задолженность Агента перед платежной организацией	
Задолженность платежной организации перед Агентом	
Сальдо на конец месяца	

3. Долг Агента перед платежной организацией составляет _____.
Долг платежной организации перед Агентом составляет _____.

Платежная организация:
ОсОО «BM Technologies» (Би Эм Текнолоджис)
Генеральный директор

Сатыбекова Ж.С. _____ м.п.

Агент:
ОсОО «Финтопио Виртуальные Активы»
Генеральный директор

Алымбеков Д. А. _____ м.п.

Приложение № 3
к Агентскому договору № _____
от _____ 2026 года

Ставки вознаграждений
и условия (способы) приема Платежа

№	Наименование Провайдера	ID сервиса	Вознаграждение Агента / (%) ставка для расчета вознаграждения от объема проводимых сумм	Размер верхней комиссии взимаемой с плательщиков за каждый платеж, сом	Оплата в пользу Умай, в % от суммы транзакции и сомах
1	Пополнение карты Simbank (для агентов)	SimbankCard Agent	0,00%	Не более 1%	0,30%
2	Пополнение по номеру телефона Simbank (для агентов)	SimbankPhoneAgent	0,00%	Не более 1%	0,30%

Платежная организация:
ОсОО «ВМ Technologies» (Би Эм Текнолоджис)
Генеральный директор

Сатыбекова Ж.С. _____ м.п.

Агент:
ОсОО «Финтопио Виртуальные Активы»
Генеральный директор

Алымбеков Д. А. _____ м.п.

Приложение № 4
к Агентскому договору № _____
от _____ 2026 года

Акт технической готовности
к агентскому договору по оказанию платежных услуг
договор: №_____ от ____ _____ _____ г.

Настоящим стороны подтверждают техническую готовность к началу осуществления деятельности по договору №_____ от _____г.

Подписав ДАННЫЙ АКТ АГЕНТ подтверждает, что в полной мере реализовал Интерфейс подключения (API), успешно прошел техническое тестирование и готов к отправке информации о платежах в платежную организацию.

ПЛАТЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ подписав данный Акт подтверждает, что АГЕНТ протестирован в полной мере, подключен в системе ПЛАТЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и готов к принятию информации о платежах, поступившей от Агента.

«Платежная организация» Генеральный директор _____	«Агент» Генеральный директор _____

Платежная организация:
ОсОО «BM Technologies» (Би Эм Текнолоджис)
Генеральный директор

Сатыбекова Ж.С. _____ м.п.

Агент:
ОсОО «Финтопио Виртуальные Активы»
Генеральный директор

Алымбеков Д. А. _____ м.п.

Приложение № 5
к Агентскому договору № _____
от _____ 2026 года

Контактные данные специалистов, ответственных за информационное взаимодействие между Платежной организацией и Агентом

	Регулируемые вопросы	ФИО	Телефон	Электронная почта
Агент				
1	Технические вопросы			
2	Ответственное лицо по расчетам			
3	Контактное лицо по мониторингу и сверок по операциям			
4	Корректировка / отмена платежа			
5				
Платежная организация				
1	Технические вопросы			d.tsoi@umai.kg
2	Финансовые вопросы			bush@umai.kg
3	Контактное лицо по мониторингу и сверок по операциям			support@umai.kg
4	Корректировка / отмена платежа		тел.: 0774 11 00 22 0552 11 00 22 0501 11 00 22 0312 885505	support@umai.kg

Платежная организация:
ОсОО «ВМ Technologies» (Би Эм Текнолоджис)
Генеральный директор

Сатыбекова Ж.С. _____ м.п.

Агент:
ОсОО «Финтопио Виртуальные Активы»
Генеральный директор

Алымбеков Д. А. _____ м.п.